

Лицензионный договор на использование мобильного приложения TBuilder

Общие положения

1. Правообладатель (обладатель исключительного права на программное приложение TBuilder) – ООО "Тимбилдер", ОГРН 1237700216214, ИНН 7735199096, юридический адрес 124527, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Старое Крюково, г. Зеленоград, аллея Солнечная, д. 6.
2. Пользователь (Вы) – физическое или юридическое лицо, которое правомерно владеет, устанавливает и/или использует Мобильное приложение от своего лица. В случае, если Вы принимаете условия настоящего соглашения от имени юридического лица, действуя в качестве уполномоченного представителя такого юридического лица, Вы заверяете и гарантируете, что обладаете правами и полномочиями, позволяющими связать такое юридическое лицо условиями настоящего соглашения, и ссылка на «Пользователь» в настоящем соглашении относится как к вам, частному конечному пользователю, так и к юридическому лицу, от имени которого Вы принимаете условия настоящего соглашения.

Лицензия предоставляется только Пользователю и никому больше, если нет письменного согласия ООО "Тимбилдер".

3. Мобильное приложение – программное приложение TBuilder, разработанное ООО "Тимбилдер", исключительные права на которое принадлежат ООО "Тимбилдер", предназначенное для работы на мобильных телефонах, смартфонах, планшетных компьютерах и иных мобильных устройствах, подключенными к данному оборудованию.
4. Официальный сайт – официальный сайт ООО "Тимбилдер", размещенный в сети Интернет по адресу: <https://tbuilder.pro/>.
5. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что в Мобильном приложении присутствуют функции автоматической отправки статистики, в целях предоставления соответствующих функций Мобильного приложения, улучшения качества предоставляемых Пользователю продуктов и сервисов, ООО "Тимбилдер" в автоматическом режиме передается следующая информация: информация о мобильном устройстве Пользователя (включая, но не ограничиваясь: идентификатор устройства, производитель/модель устройства), а также об устройствах, используемых Пользователем, IP-адрес Пользователя, параметры связи Пользователя, версия и идентификатор Мобильного приложения, статистика использования отдельных функций.
6. Все данные об использовании Мобильного приложения, передаваемые в соответствии с настоящим Лицензионным договором, сохраняются и обрабатываются в соответствии с «Политикой конфиденциальности».
7. Пользователь соглашается с тем, что неотъемлемой частью настоящего Лицензионного договора является «Политика конфиденциальности», размещенная в сети Интернет по адресу: <https://tbuilder.pro/well-known/policy>.

Лицензионный договор

1. Настоящий лицензионный договор является договором присоединения в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключенным между Пользователем (физическим или юридическим лицом) и компанией ООО "Тимбилдер" в соответствии с требованиями статей 1235, 1236, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. ООО "Тимбилдер" на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет Пользователю Лицензию на Мобильное приложение в целях установки и использования Мобильного приложения TBuilder на мобильные устройства Пользователя с предоставлением объема прав на использование Мобильного приложения, прямо установленного настоящим Лицензионным договором с сохранением за ООО "Тимбилдер" права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).
3. Пользователь, скачивая и устанавливая на свое мобильное устройство Мобильное приложение TBuilder, полностью и безоговорочно соглашается с условиями и положениями настоящего Лицензионного договора, присоединяется к настоящему Лицензионному договору не иначе как в целом, заявляет и гарантирует, что он ознакомлен с условиями и положениями настоящего Лицензионного договора, Лицензионный договор ему понятен и не содержит невыгодных и/или обременительных условий, а также условий, которые Пользователь, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий лицензионного договора на использование Мобильного приложения.
4. В случае несогласия Пользователя с условиями и положениями настоящего Лицензионного договора, в случае если условия и положения не понятны Пользователю, содержат, по мнению Пользователя, невыгодные и/или обременительные для него условия, или условия, которые Пользователь исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий лицензионного договора на использование Мобильного приложения, Пользователь обязан незамедлительно прекратить использование Мобильного приложения и удалить Мобильное приложение со всех мобильных устройств, на которые Пользователем установлено Мобильное приложение.
5. Лицензионный договор считается заключенным между ООО "Тимбилдер" и Пользователем на условиях и положениях, установленных настоящим Лицензионным договором, с момента присоединения Пользователя к условиям и положениям настоящего Лицензионного договора в порядке, установленном подп. 2.1. настоящего Лицензионного договора.
6. Действие настоящего Лицензионного договора распространяется на все последующие обновления и/или новые версии Мобильного приложения. Соглашаясь с установкой обновления/ новой версии Мобильного приложения, Пользователь принимает условия настоящей Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий Мобильного приложения.
7. Мобильное приложение и авторство на Мобильное приложение, системы, идеи, методы работы, программные коды и другая информация, содержащаяся в Мобильном приложении, являются интеллектуальной собственностью и/или коммерческой тайной ООО "Тимбилдер" и охраняются законодательством.
8. Пользователь соглашается с тем, что ООО "Тимбилдер" сохраняет за собой все права в отношении Мобильного приложения, права на документацию и исходные коды, права на все другие объекты авторского права, а также системы, идеи и методы работы, права на другую информацию, которая содержится в ПО, включая,

без ограничений, права на любые исправления ошибок, улучшения, обновления или другие модификации Мобильного приложения, произведенные ООО "Тимбилдер", все авторские права, право на коммерческую тайну, право на товарные знаки и другие права интеллектуальной собственности. Владение, установка и использование Мобильного приложения не передают Пользователю права интеллектуальной собственности на ПО, Пользователь не приобретает никаких прав на Мобильное приложение за исключением прямо указанных в настоящем Лицензионном договоре и Пользователь признает, что неисключительное право, предоставленное в соответствии с настоящим Лицензионным договором, дает Пользователю только право ограниченного пользования Мобильным приложением в соответствии с положениями и условиями настоящего Лицензионного договора.

9. Возможность совместимости Мобильного приложения с мобильными устройствами (с оборудованием) Пользователя, на которые Пользователь будет осуществлять установку Мобильного приложения, определяется Пользователем самостоятельно с учетом информации, содержащейся на Официальном сайте ООО "Тимбилдер". ООО "Тимбилдер" не несет ответственности за несовместимость Мобильного приложения с программно-аппаратными средствами и оборудованием, не отвечающими требованиям, установленным ООО "Тимбилдер", и доведенными ООО "Тимбилдер" до Пользователя путем размещения на Официальном сайте, с учетом обновления/изменения таких требований.
10. ООО "Тимбилдер" не гарантирует, что Мобильное приложение будет соответствовать потребностям и представлениям Пользователя. Мобильное приложение предоставляется ООО "Тимбилдер" для скачивания и установки на мобильные устройства Пользователя в том виде и функциональности – как оно есть, и ООО "Тимбилдер" не несет обязанности внесения изменений в код Мобильного приложения по требованию Пользователя.
11. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Лицензионного договора или неспособности далее выполнить его условия, Пользователь обязуется незамедлительно прекратить использование Мобильного приложения и удалить Мобильное приложение со всех устройств, на которые Пользователем установлено Мобильное приложение. и Лицензионный договор прекращает свое действие.
12. Пользователь уведомлен, что нелегальное использование, распространение и воспроизведение (копирование) Мобильного приложения является нарушением законодательства Российской Федерации.

Существенные условия

1. Используя Мобильное приложение, Пользователь соглашается полностью и безоговорочно соблюдать условия настоящего Лицензионного договора.
2. Исключительное право на Мобильное приложение принадлежит ООО "Тимбилдер".
3. Пользователю передаются неисключительное право на использование Мобильного приложения - простая (неисключительная) лицензия, соответствующая составу Мобильного приложения.
4. Объем Лицензии: Пользователь может устанавливать Мобильное приложение на неограниченном количестве принадлежащего Пользователю оборудовании (мобильных телефонах, смартфонах (мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера), планшетных компьютерах и иных мобильных устройствах).

Выполнение функций Мобильного приложения возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.

5. Территория действия Лицензии – все страны мира.
6. Срок действия Лицензии - лицензионный договор заключен на весь срок действия исключительных прав на ПО.
7. Стоимость Лицензии: Лицензия предоставляется на безвозмездной основе.
8. Пользователь не имеет права осуществлять самостоятельно, или допускать других юридических и физических лиц осуществлять следующую деятельность:
 1. 8.1 Деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) Мобильное приложение и любые части или компоненты Мобильного приложения.
 2. 8.2 Вносить какие-либо изменения в объектный код Мобильного приложения и производить иные действия с объектным кодом Мобильного приложения, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Мобильном приложении, создавать производные произведения с использованием Мобильного приложения.
 3. 8.3 Осуществлять полное или частичное включение любых компонентов, модулей и подсистем Мобильного приложения в другие программы.
 4. 8.4 Изменять наименование Мобильного приложения, удалять или изменять уведомления об авторских правах или другие проприетарные уведомления на любой копии ПО.
 5. 8.5 Совершать относительно Мобильного приложения другие действия, нарушающее российское и международное законодательство.

Права и ответственность ООО "Тимбилдер"

1. ООО "Тимбилдер" обязуется оказывать техническую и консультационную поддержку Пользователя по вопросам использования, установки, эксплуатации ПО посредством коммуникационного функционала Мобильного приложения.
2. ООО "Тимбилдер" вправе:
 - осуществлять модификацию или выпуск новой версии Мобильного приложения в любое время и по любой причине, и на свое усмотрение, в том числе в целях соблюдения законодательства, в целях обеспечения соответствия функциональности Мобильного приложения изменениям законодательства Российской Федерации. ООО "Тимбилдер" оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности в Мобильное приложение или удалять из Мобильного приложения уже существующие свойства и функциональные возможности;
 - распоряжаться своими правами на Мобильное приложение по собственному усмотрению и без ограничений этих прав;
 - в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Лицензионного договора с Пользователем, в случае нарушения Пользователем условий и положений Лицензионного договора.
3. ООО "Тимбилдер" ни при каких условиях не отвечает за недостатки Мобильного приложения, не несет ответственности за убытки (как за реальный ущерб, так и за упущенную выгоду, а также за какие-либо другие убытки), вызванные возможными недостатками или ошибками Мобильного приложения, даже если доказано, что ООО "Тимбилдер" знало или должно было знать о таких недостатках или ошибках.

4. ООО "Тимбилдер" не несет ответственность за убытки Пользователя по причине ненадлежащего функционирования Мобильного приложения или невозможности его использования, в том числе в связи с несовместимостью Мобильного приложения с программным обеспечением и оборудованием других изготовителей.
5. Пользователь соглашается с тем, что Мобильное приложение поставляется «таким, каково оно есть» со всеми возможными недостатками или ошибками, существующими на момент получения Пользователем Мобильного приложения или появившимися впоследствии по причинам, существовавшим на момент получения Пользователем Мобильного приложения.
6. ООО "Тимбилдер" прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности Мобильного приложения, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Лицензионному Договору, а также возможные убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате:
 - аварий, сбоев или перебоев в функционировании Мобильного приложения, связанных с нарушениями в работе оборудования, систем связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами;
 - наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в оборудовании и программном обеспечении, используемом Пользователем;
 - нарушения Пользователем настоящего Лицензионного договора;
 - неправомерных действий третьих лиц.
7. ООО "Тимбилдер" имеет право на временное приостановление работы Мобильного приложения и/или ограничение его функциональных возможностей в целях оптимизации его работы, устранения проблем в работе Мобильного приложения, настройки Мобильного приложения, а также иных случаях по усмотрению ООО "Тимбилдер".

Применимое законодательство

1. Компетентным судом для разрешения любых споров по настоящему Лицензионному договору, включая споры в связи с заключением, исполнением, толкованием или недействительностью настоящего Лицензионного договора или его отдельных положений, является суд по месту нахождения ООО "Тимбилдер" - Арбитражный суд Московской области.
2. По настоящему Лицензионному договору применимым правом является право Российской Федерации.
3. Если какое-либо положение настоящего Лицензионного договора будет признано недействительным, не имеющим юридической силы или незаконным, то остальные положения настоящего Лицензионного договора сохраняют свою полную силу и действие.

Изменение условий Лицензионного Договора

Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящей Лицензии публикуется на странице: <https://tbuilder.pro/well-known/policy>.

Указанные изменения в условиях Лицензионного договора вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.

Контактная информация

Вы можете связаться с Нами по телефону 89252365212, электронной почте ogorodov@zntc.ru или написав письмо по адресу: 124527, город Москва, г Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6